Der Sorgfaltsmaßstab

Englisches Deliktsrecht | Lernmaterial | Angemessene Sorgfalt, Voraussicht und Kompetenz

1. Der Maßstab für breach

Der **standard of care** bezeichnet das verlangte Sorgfaltsniveau eines Beklagten, der dem Kläger eine einschlägige Pflicht schuldet. Wer darunter bleibt, begeht einen **breach of duty**. Die Einhaltung garantiert jedoch nicht, dass kein Unfall passiert.

Mehr als angemessene Sorgfalt wird nicht verlangt. „Bloßes Minimum“ darf aber nicht heißen, dass stets wenig Aufwand genügt: Ernsthafte Risiken können erhebliche Maßnahmen erfordern. Breach allein begründet noch keinen vollständigen Negligence-Anspruch; Verursachung und ersatzfähiger Schaden müssen hinzukommen.

2. Objektiv heißt nicht ohne Kontext

Allgemein wird gefragt, wie eine **vernünftige Person in der Lage des Beklagten** unter den Umständen gehandelt hätte. Objektiv ist der Test, weil persönliche Überzeugungen, Temperament oder Gewohnheiten nicht den rechtlichen Maßstab bestimmen.

Das Transkript geht zu weit, wenn es Tatsachen oder Tätigkeit für unerheblich erklärt. Die Umstände sind entscheidend. Bei Starkregen können andere Vorkehrungen geboten sein als auf trockener Straße, ohne dass die Prüfung dadurch subjektiv wird.

3. Rechtlicher Vergleich statt wirklicher Person

Die vernünftige Person ist weder übertrieben ängstlich noch leichtsinnig selbstsicher. Sie ist auch kein statistischer Durchschnitt. Eine verbreitete Praxis kann unachtsam sein; umgekehrt verlangt das Recht nicht jede denkbare Vorsichtsmaßnahme.

Nicht jede Abweichung von der bevorzugten Handlung einer vernünftigen Person beweist breach. Mehrere Reaktionen können angemessen sein. Zu prüfen ist, ob das tatsächliche Verhalten unterhalb des akzeptablen Standards lag, nicht ob man sich eine andere Entscheidung vorstellen kann.

> Duty bestimmt die rechtliche Pflicht. Standard bestimmt die gebotene Sorgfalt. Breach vergleicht damit das tatsächliche Verhalten. Kausalität und Schaden betreffen die rechtlich relevanten Folgen.

Gegenstand: allgemeine englische Negligence-Grundsätze. Bei Kindern und Fachleistungen können besondere passende Maßstäbe erforderlich sein; sie werden in der Reihe gesondert behandelt.

Blyth: angemessene Vorsorge

1. Die klassische Definition

Blyth v Birmingham Waterworks Co (1856) 11 Exch 781 beschreibt Fahrlässigkeit als Unterlassen dessen, was eine vernünftige Person tun würde, oder als Tun dessen, was eine umsichtige Person vermeiden würde. Erfasst sind Handlungen und Unterlassungen bei bestehender einschlägiger Pflicht.

Gemeint ist angemessene Sorgfalt im Zusammenhang. Niemand haftet allein deshalb für jeden Schaden, weil er ihn irgendwie hätte verhindern können. Gerade beim Unterlassen muss zuerst eine Pflicht zur betreffenden Maßnahme festgestellt werden.

2. Sachverhalt und Ergebnis

Außergewöhnlich strenger Frost beeinträchtigte eine Wasserwerksvorrichtung. Austretendes Wasser beschädigte das Haus des Klägers. Die Anlage war intakt und hatte viele Jahre funktioniert. Fraglich war, ob angemessene Vorsorge das außergewöhnliche Ereignis hätte verhindern müssen.

Das Wasserwerksunternehmen gewann vor dem Court of Exchequer. Die Beweise ergaben keine Fahrlässigkeit. Vorkehrungen gegen erfahrungsgemäß vernünftigerweise erwartbaren Frost wurden nicht allein deshalb unzureichend, weil dieser außergewöhnliche Frost sie überwand.

3. Voraussicht statt Rückschau

Maßgeblich sind die vor dem Ereignis vernünftigerweise verfügbaren Informationen. Das Wissen um den eingetretenen Schaden beweist nicht, dass man ihn hätte vorhersehen und verhindern müssen. Umgekehrt darf eine Gefahr nicht allein deshalb ignoriert werden, weil bisher kein Unfall passiert ist.

Erfundene Abwandlung: Wiederholte Kontrollen zeigen einen mangelhaften Anschluss, der bei gewöhnlichem Winterwetter undicht werden dürfte. Trotz Warnung untätig zu bleiben unterscheidet sich von Blyth: Es geht nicht mehr bloß um ein außergewöhnliches, nicht vernünftig erwartbares Ereignis.

> Blyth bedeutet nicht „Kälte entschuldigt den Versorger“. Nachzuweisen ist das Unterlassen angemessener Maßnahmen gegen ein Risiko, mit dem gerechnet werden musste.

Richtig: Blyth, nicht Blythe. Die Abwandlung ist erfunden. Der Fall von 1856 vermittelt einen Rechtsgrundsatz, keine heutige technische Anleitung für Wasseranlagen.

Glasgow Corporation v Muir

1. Was geschah?

In **Glasgow Corporation v Muir [1943] AC 448** störte Regen das Picknick einer kirchlichen Gruppe. Die Leiterin der von Glasgow Corporation betriebenen Räume erlaubte der Gruppe, den Teeraum zu nutzen und eigene Verpflegung mitzubringen.

Zwei Gruppenmitglieder trugen eine große Urne mit heißem Tee durch einen Eingangsbereich. Dort kauften Kinder Süßigkeiten und Eis. Einer ließ aus nicht ausreichend aufgeklärtem Grund seinen Griff los; heißer Tee trat aus und verbrühte sechs Kinder.

2. Wessen Verhalten war Gegenstand der Klage?

Der Vorwurf gegen die Corporation betraf die Erlaubnis ihrer Leiterin, die Urne ohne zusätzliche Schutzvorkehrungen hindurchtragen zu lassen. Nicht der Beklagte selbst hatte einfach eine kleine Teekanne verschüttet. Über eine Haftung der Träger wurde damit nicht zu Lasten der Corporation entschieden.

3. Wer gewann und warum?

Glasgow Corporation gewann vor dem House of Lords. Eine Fahrlässigkeit der Leiterin war nicht nachgewiesen. Nach den Beweisen begründete eine gewöhnliche, sorgfältig getragene Teeurne keine Gefahr, aus der sie diesen Unfall hätte erwarten müssen.

Maßgeblich war vernünftige Voraussicht ohne übertriebene Besorgnis oder Selbstsicherheit. Das schwere Ergebnis rechtfertigte keinen nachträglich überhöhten Anspruch an die Vorhersagefähigkeit einer vernünftigen Person.

4. Die Grenze der Entscheidung

Heißgetränke neben Kindern zu tragen ist dadurch nicht immer unbedenklich. Ein bekannter defekter Griff, sichtbar unsicheres Tragen oder konkrete Warnungen könnten andere Maßnahmen verlangen. Das sind mögliche Abwandlungen, keine Feststellungen aus Muir.

> Den konkreten Vorwurf bestimmen: Erlaubnis und Vorkehrungen der Leiterin. Dieses Verhalten aus der damaligen Sicht prüfen; nicht jede am Unfall beteiligte Person muss fahrlässig gehandelt haben.

Der Fall stammt aus Schottland und wird auch im englischen Deliktsrecht zum vernünftigen Menschen herangezogen. Physischer Unfallablauf und rechtliche Frage zu diesem Beklagten bleiben zu unterscheiden.

Nettleship v Weston

1. Sachverhalt: eine Fahrschülerin

In **Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691** lernte Frau Weston bei ihrem Freund Herrn Nettleship Autofahren. Nach einer Kurve stellte sie das Lenkrad nicht richtig zurück. Das Auto geriet auf den Bordstein und gegen einen Laternenpfahl. Herr Nettleship erlitt einen Kniescheibenbruch.

Er hatte vorher den Versicherungsschutz als Mitfahrer geklärt. Sie berief sich unter anderem darauf, dass er ihre Unerfahrenheit kannte. Entscheidend war nicht, ob sie ehrlich ihr Bestes gegeben hatte, sondern welche Fahrkompetenz das Recht verlangte.

2. Der Maßstab kompetenten Fahrens

Die Mehrheit legte den Maßstab eines vernünftig kompetenten, erfahrenen und sorgfältigen Fahrers zugrunde. Der Anfängerstatus senkte ihn nicht, auch gegenüber dem unterrichtenden Freund. Persönliche Anstrengung ersetzte die geforderte Kompetenz nicht.

3. Wer gewann und warum nur die Hälfte?

Herr Nettleship hatte mit der Berufung Erfolg. Die Mehrheit kürzte den Ersatz dennoch wegen Mitverschuldens um 50%. Seine Mitkontrolle über das Fahrzeug und die unzureichend schnelle Reaktion stützten die Annahme beiderseitigen Verschuldens.

Die Kürzung war keine automatische Sanktion dafür, dass er unbezahlt oder kein beruflicher Fahrlehrer war. Auch das Wissen um die Unerfahrenheit allein bedeutete nicht, Verletzungen ohne rechtlichen Ersatzanspruch hinzunehmen.

4. Was der Fall nicht entscheidet

Nettleship beseitigt nicht jede Anpassung des Sorgfaltsmaßstabs. Bei minderjährigen Beklagten ist regelmäßig das vernünftige Kind gleichen Alters maßgeblich; Fachleistungen können einen berufsspezifischen Maßstab verlangen. Eine altersgerechte Prüfung ist nicht automatisch auf sehr junge Kinder beschränkt.

> Anfänger können an kompetenter Ausübung der Tätigkeit gemessen werden. Den Maßstab des Beklagten vom Mitverschulden des Klägers trennen: Letzteres kann den Ersatz kürzen, ohne Ersteren zu senken.

Korrekturen: Laternenpfahl statt Baum; Kniescheibenbruch statt bloß unbestimmter Bagatellverletzung; Kürzung wegen Mitverschuldens statt allein wegen fehlender beruflicher Lehrqualifikation.

Verständnisfragen

1. Was ist der standard of care?
Antwort: Das rechtlich verlangte Sorgfaltsniveau in der jeweiligen Lage. Wer darunter bleibt, verletzt die einschlägige Pflicht.

2. Heißt objektiv, dass immer identische Maßnahmen gelten?
Antwort: Nein. Der Maßstab ist objektiv; seine Anwendung hängt von Tätigkeit, Risiko und damals vernünftigerweise erkennbaren Umständen ab.

3. Beweist jede mögliche andere Handlung breach?
Antwort: Nein. Mehrere Reaktionen können angemessen sein. Das tatsächliche Verhalten muss hinter dem gebotenen Standard zurückbleiben.

4. Warum gewann das Unternehmen in Blyth?
Antwort: Ein Versäumnis angemessener Vorsorge gegen erwartbaren Frost war nicht bewiesen. Das außergewöhnliche Ereignis allein begründete keine Fahrlässigkeit.

5. Warum gewann Glasgow Corporation in Muir?
Antwort: Fahrlässigkeit der Leiterin war nicht nachgewiesen. Nach der Beweislage musste sie diesen Unfall durch das erlaubte Hindurchtragen nicht vernünftigerweise erwarten.

6. Welcher Maßstab galt für Frau Weston?
Antwort: Der eines vernünftig kompetenten, erfahrenen und sorgfältigen Fahrers, nicht ein wegen ihrer persönlichen Unerfahrenheit abgesenkter Maßstab.

7. Warum erhielt Herr Nettleship nur die Hälfte?
Antwort: Die Mehrheit bejahte sein Mitverschulden. Es war keine automatische Folge fehlender beruflicher Fahrlehrerqualifikation.

8. Genügt breach für einen erfolgreichen Anspruch?
Antwort: Nein. Hinzukommen müssen einschlägige Pflicht, Kausalität und ersatzfähiger Schaden. Weitere Grenzen und Einwendungen sind zu beachten.

> Prüfung: Pflicht bestimmen → passenden Maßstab wählen → Tatsachen ohne Rückschau bewerten → tatsächliches Verhalten vergleichen → breach begründen → Kausalität, Schaden und Einwendungen prüfen.

Quellen

Bearbeitung des Law-Academy-Transkripts mit Korrekturen zu Kontext, Fällen und Kürzungsgrund. Primärentscheidungen: Blyth (1856) 11 Exch 781; Glasgow Corporation v Muir [1943] AC 448; Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691. Erfundene Abwandlungen sind gekennzeichnet. Schwerpunkt ist der Sorgfaltsmaßstab.